Algemene Voorwaarden

Design by Sanne

Versie: 16 oktober 2026
Ingangsdatum: 16 oktober 2026

Design by Sanne
Sanne Kamps
Nansenstraat 44, 3902 KG Veenendaal
KvK-nummer: 70665192

Deel A geldt voor alle werkzaamheden.
Deel B geldt uitsluitend aanvullend bij digitale werkzaamheden.

Leeswijzer en toepassingslogica

Deze algemene voorwaarden zijn modulair opgebouwd. Dat betekent dat de algemene bepalingen altijd gelden en dat de aanvullende digitale bepalingen alleen gelden wanneer de opdracht geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale werkzaamheden.

Soort opdracht	Welke bepalingen gelden?
Alleen creatieve, grafische of administratieve werkzaamheden	Deel A
Creatieve/administratieve werkzaamheden met website-, dashboard- of publicatie-elementen	Deel A + Deel B voor het digitale deel
Websites, dashboards, formulieren, applicaties, automatiseringen, koppelingen of digitale tools	Deel A + Deel B

Kernregel:

- Deel A is van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van Design by Sanne.
- Deel B is uitsluitend aanvullend van toepassing wanneer de opdracht geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale werkzaamheden, zoals websites, dashboards, formulieren, applicaties, digitale publicaties, automatiseringen, koppelingen of vergelijkbare digitale tools.
- Specifieke afspraken in de klantovereenkomst, offerte, opdrachtbevestiging of schriftelijke aanvulling gaan voor op deze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid over persoonsgegevens gaat de verwerkersmodule of verwerkersovereenkomst voor, met inachtneming van bepaling 14. Deel B gaat voor op Deel A voor het digitale deel van de opdracht.

Inhoudsopgave in hoofdlijnen

- Deel A - Algemene bepalingen voor alle werkzaamheden
- 1. Definities
- 2. Toepasselijkheid
- 3. Offertes en totstandkoming van de opdracht
- 4. Uitvoering van werkzaamheden
- 5. Verantwoordelijkheden van opdrachtgever
- 6. Planning, termijnen en oplevering
- 7. Feedback, correctierondes en goedkeuring
- 8. Meerwerk
- 9. Tarieven, facturatie en betaling
- 10. Annulering en beëindiging
- 11. Consumenten en herroepingsrecht
- 12. Intellectueel eigendom, gebruiksrechten en bronbestanden
- 13. Portfolio en publiciteit
- 14. Aangeleverde materialen en rechten van derden
- 15. Vertrouwelijkheid
- 16. Gebruik van software, online tools en AI
- 17. Privacy en AVG
- 18. Klachten en herstel
- 19. Aansprakelijkheid algemeen
- 20. Vrijwaring
- 21. Overmacht
- 22. Bestanden, archief en bewaartermijn
- 23. Toepasselijk recht en geschillen

• Deel B - Aanvullende bepalingen voor digitale werkzaamheden
• 24. Toepassing van Deel B
• 25. Aard van digitale werkzaamheden
• 26. Scope en technische beperkingen
• 27. Accounts, toegang en inloggegevens
• 28. Hosting, domeinen, licenties en externe platformen
• 29. Testen, acceptatie en livegang
• 30. Onderhoud, updates en beheer
• 31. Back-ups, beveiliging en beschikbaarheid
• 32. Koppelingen en externe diensten
• 33. Dashboards, data en rapportages
• 34. Formulieren, publicaties en online content
• 35. Automatiseringen en workflows
• 36. Bugs, storingen en herstelwerk
• 37. Digitale compliance
• 38. Aanvullende aansprakelijkheid bij digitale werkzaamheden

Deel A - Algemene bepalingen voor alle werkzaamheden

Deel A is van toepassing op alle werkzaamheden van Design by Sanne, waaronder creatieve, grafische, administratieve en ondersteunende werkzaamheden en, voor zover van toepassing, ook op digitale werkzaamheden.

1. Definities

1. Design by Sanne: de onderneming Design by Sanne, gevestigd aan Nansenstraat 44, 3902 KG Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70665192, vertegenwoordigd door Sanne Kamps.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die een offerte aanvraagt, een opdracht verstrekt of een overeenkomst sluit met Design by Sanne.
3. Consument: een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Opdracht of overeenkomst: iedere afspraak tussen Design by Sanne en opdrachtgever over de uitvoering van werkzaamheden.
5. Werkzaamheden: alle door Design by Sanne uit te voeren diensten, leveringen, ontwerpen, adviezen, aanpassingen, publicaties, digitale werkzaamheden en overige activiteiten.
6. Algemene werkzaamheden: onder meer creatieve, grafische en administratieve werkzaamheden, zoals ontwerp, vormgeving, documentopmaak, presentaties, social media-uitingen, opleidingsplannen, tekstverwerking, contentverwerking en administratieve ondersteuning.
7. Digitale werkzaamheden: werkzaamheden aan of rondom websites, dashboards, formulieren, applicaties, digitale publicaties, automatiseringen, koppelingen, online tools, platformen, CMS-omgevingen en vergelijkbare digitale oplossingen.
8. Eindproduct: het resultaat dat Design by Sanne in het kader van de opdracht oplevert.
9. Bronbestanden: originele werkbestanden of projectbestanden, zoals Adobe-bestanden, templates, ontwerpen, documentbestanden, projectbestanden of andere bestanden die aan het eindproduct ten grondslag liggen.
10. Schriftelijk: per brief, e-mail, ondertekende offerte of andere schriftelijk vastgelegde communicatie. WhatsApp of vergelijkbare berichten kunnen alleen als schriftelijke bevestiging gelden wanneer de inhoud voldoende duidelijk is.

2. Toepasselijkheid

11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van Design by Sanne.
12. Deel A is van toepassing op alle opdrachten. Deel B is uitsluitend aanvullend van toepassing wanneer de opdracht geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale werkzaamheden.
13. Indien een opdracht zowel algemene werkzaamheden als digitale werkzaamheden bevat, gelden de algemene bepalingen voor de gehele opdracht en gelden de aanvullende digitale bepalingen aanvullend voor het digitale deel van de opdracht.
14. Bij strijdigheid gaan de specifiek met opdrachtgever overeengekomen afspraken in de klantovereenkomst, offerte, opdrachtbevestiging of schriftelijke aanvulling voor op deze algemene voorwaarden. Tot de klantovereenkomst kunnen modules en dienstprofielen behoren. Bij strijdigheid over de verwerking van persoonsgegevens gaat de overeengekomen verwerkersmodule of verwerkersovereenkomst voor op de overige contractuele bepalingen, tenzij daarin uitdrukkelijk een andere rangorde is vastgelegd en voor zover wettelijk toegestaan.
15. Bij strijdigheid tussen Deel A en Deel B gaan de aanvullende bepalingen van Deel B voor, maar alleen voor zover de opdracht betrekking heeft op digitale werkzaamheden.
16. Algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Design by Sanne deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
17. Indien opdrachtgever een consument is, gelden bepalingen in deze algemene voorwaarden slechts voor zover zij niet in strijd zijn met dwingend consumentenrecht.

18. Design by Sanne verstrekt deze algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld als bijlage bij de offerte of opdrachtbevestiging.

3. Offertes en totstandkoming van de opdracht

19. Offertes van Design by Sanne zijn 14 dagen geldig, tenzij in de offerte een andere geldigheidsduur is vermeld.
20. Een offerte is gebaseerd op de informatie, wensen, materialen en instructies die opdrachtgever op dat moment heeft verstrekt.
21. De opdracht komt tot stand nadat opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte of nadat Design by Sanne met instemming van opdrachtgever is gestart met de werkzaamheden.
22. Wijzigingen in de opdracht, extra wensen, nieuwe inzichten, extra varianten of aanvullende functionaliteiten kunnen gevolgen hebben voor prijs, planning en oplevering.
23. Alle zakelijke prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Bij consumenten worden prijzen inclusief btw gecommuniceerd, tenzij wettelijk anders toegestaan en duidelijk vermeld.
24. Kennelijke fouten, typefouten of vergissingen in offertes, opdrachtbevestigingen of communicatie binden Design by Sanne niet.

4. Uitvoering van werkzaamheden

25. Design by Sanne voert de werkzaamheden zorgvuldig, professioneel en naar beste inzicht en vermogen uit.
26. Design by Sanne heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
27. Design by Sanne bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, met inachtneming van de overeengekomen opdracht, planning, briefing en redelijke wensen van opdrachtgever.
28. Design by Sanne mag voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruikmaken van software, online tools, AI-tools, hulppersonen en derde partijen, voor zover dit redelijkerwijs nodig of gebruikelijk is voor de opdracht.
29. Design by Sanne verstrekt geen juridisch, fiscaal, financieel, medisch, privacyrechtelijk of ander specialistisch advies, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
30. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor zakelijke beslissingen, publicaties, inhoudelijke keuzes en gebruik van het eindproduct.

5. Verantwoordelijkheden van opdrachtgever

31. Opdrachtgever verstrekt alle informatie, materialen, teksten, bestanden, data, huisstijlrichtlijnen, toegangen en feedback die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig, volledig en juist.
32. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van aangeleverde informatie, teksten, beelden, logo's, data, instructies en materialen.
33. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eindcontrole van teksten, namen, prijzen, data, links, formulieren, publicaties, instellingen en andere inhoudelijke onderdelen voordat deze worden gebruikt, verzonden, gepubliceerd of live gezet.
34. Indien opdrachtgever informatie, materialen, toegang of feedback niet tijdig verstrekt, kan de planning verschuiven en kan sprake zijn van meerwerk.
35. Opdrachtgever zorgt voor voldoende bevoegdheden en rechten om Design by Sanne toegang te geven tot systemen, accounts, bestanden en materialen.
36. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaren van eigen bestanden, back-ups, toegangsgegevens en relevante projectinformatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Planning, termijnen en oplevering

37. Genoemde termijnen en planningen zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn.
38. Een planning kan wijzigen door onder meer extra wensen, uitblijvende feedback, te late aanlevering, technische beperkingen, afhankelijkheid van derden of wijzigingen in de opdracht.

39. Oplevering kan plaatsvinden per e-mail, via een gedeelde map, via een online omgeving, via een platform of op een andere redelijke wijze.
40. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig controleren van het opgeleverde werk.
41. Indien opdrachtgever het opgeleverde werk gebruikt, publiceert, verzendt, doorstuurt of live zet, geldt het werk als goedgekeurd, tenzij opdrachtgever gelijktijdig schriftelijk een concreet gebrek meldt. Deze goedkeuring laat de regeling voor redelijkerwijs verborgen gebreken in hoofdstuk 18 onverlet.

7. Feedback, correctierondes en goedkeuring

42. Tenzij in de offerte anders is vermeld, zijn per opdracht twee correctierondes inbegrepen.
43. Een correctieronde ziet op redelijke aanpassingen binnen de oorspronkelijke opdracht en briefing, zoals tekstcorrecties, beperkte kleurwijzigingen, kleine opmaakwijzigingen, beperkte positionering of het corrigeren van feitelijke onjuistheden.
44. Nieuwe concepten, nieuwe stijlrichtingen, extra varianten, extra pagina's, extra documenten, extra functionaliteiten, grotere inhoudelijke wijzigingen of wijzigingen na goedkeuring gelden als meerwerk.
45. Bij algemene werkzaamheden geldt een controletermijn van 7 dagen na oplevering, tenzij anders overeengekomen.
46. Bij digitale werkzaamheden geldt een controle- en testtermijn van 14 dagen na oplevering, tenzij anders overeengekomen.
47. Indien opdrachtgever niet binnen de toepasselijke controletermijn schriftelijk en concreet reageert, wordt het opgeleverde werk geacht te zijn goedgekeurd. Deze goedkeuring betreft de gebreken die opdrachtgever bij een redelijke controle had kunnen ontdekken; voor redelijkerwijs verborgen gebreken geldt hoofdstuk 18.
48. Na goedkeuring worden latere wijzigingen, aanvullingen of nieuwe wensen als meerwerk beschouwd, tenzij sprake is van een aantoonbare fout van Design by Sanne binnen de overeengekomen scope.

8. Meerwerk

49. Van meerwerk is sprake wanneer opdrachtgever werkzaamheden vraagt die buiten de offerte, opdrachtbevestiging, briefing of overeengekomen scope vallen.
50. Meerwerk wordt uitgevoerd tegen een uurtarief van €80,- exclusief btw per uur, tenzij schriftelijk een ander tarief is overeengekomen. Voor consumenten wordt het toepasselijke tarief inclusief btw gecommuniceerd.
51. Meerwerk wordt in beginsel vooraf afgestemd. Akkoord op meerwerk kan ook blijken uit het verzoek van opdrachtgever om de werkzaamheden uit te voeren.
52. Werkzaamheden worden afgerond op kwartieren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
53. Meerwerk kan gevolgen hebben voor planning, oplevertermijn en totale kosten.

9. Tarieven, facturatie en betaling

54. Tenzij anders overeengekomen factureert Design by Sanne na afronding van de werkzaamheden, periodiek of op andere redelijke momenten die passen bij de opdracht.
55. Er wordt standaard geen aanbetaling gevraagd, tenzij dit in een specifieke offerte of opdrachtbevestiging alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
56. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.
57. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. Het onbetwiste deel van de factuur blijft opeisbaar.
58. Bij niet-tijdige betaling mag Design by Sanne werkzaamheden opschorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.
59. Bij zakelijke opdrachtgevers is na het verstrijken van de betalingstermijn wettelijke handelsrente verschuldigd, evenals redelijke buitengerechtelijke incassokosten.
60. Bij consumenten worden rente en incassokosten pas in rekening gebracht voor zover dit wettelijk is toegestaan en nadat de consument op de wettelijk vereiste wijze is aangemaand.

61. Gebruiksrechten, overdracht van bestanden en eventuele bronbestanden gaan pas over of worden pas definitief verstrekt na volledige betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10. Annulering en beëindiging

62. Opdrachtgever kan een opdracht annuleren of tussentijds beëindigen. In dat geval blijft opdrachtgever gehouden de reeds uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en redelijkerwijs gereserveerde of bestede tijd te betalen.
63. Bij doorlopende opdrachten geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een opzegtermijn van 1 maand.
64. Design by Sanne mag de opdracht opschorten of beëindigen indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, noodzakelijke informatie of medewerking uitblijft, sprake is van betalingsachterstand of voortzetting redelijkerwijs niet van Design by Sanne kan worden verwacht.
65. Bij beëindiging blijven bepalingen over betaling, intellectueel eigendom, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, vrijwaring en toepasselijk recht van kracht. Bij digitale diensten worden overdracht, export, teruggave en verwijdering uitgevoerd volgens de klantovereenkomst en de toepasselijke verwerkersafspraken. Hoofdstuk 22 geeft geen recht om gegevens of bestanden eerder te verwijderen dan die afspraken of wettelijke verplichtingen toelaten.

11. Consumenten en herroepingsrecht

66. Indien opdrachtgever een consument is, gelden wettelijke consumentenrechten onverkort.
67. Wanneer een overeenkomst met een consument op afstand of buiten de verkoopruimte wordt gesloten, kan de consument onder omstandigheden een wettelijke bedenktijd van 14 dagen hebben.
68. Indien de consument verzoekt dat Design by Sanne al tijdens de bedenktijd start met de werkzaamheden, kan de consument bij herroeping gehouden zijn een redelijke vergoeding te betalen voor reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, voor zover wettelijk toegestaan.
69. Indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd binnen de bedenktijd en de consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met start van de werkzaamheden en heeft erkend dat het herroepingsrecht na volledige uitvoering kan vervallen, kan herroeping niet of slechts beperkt mogelijk zijn, voor zover wettelijk toegestaan.
70. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt rechten die een consument op grond van dwingend recht heeft.

12. Intellectueel eigendom, gebruiksrechten en bronbestanden

71. Alle rechten van intellectuele eigendom op door Design by Sanne gemaakte ontwerpen, concepten, teksten, bestanden, templates, werkwijzen, structuren, visuals, documenten, websites, dashboards, applicaties, digitale publicaties en andere resultaten blijven bij Design by Sanne, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
72. Na volledige betaling krijgt opdrachtgever een gebruiksrecht op het eindproduct voor het doel waarvoor het is gemaakt.
73. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag opdrachtgever het eindproduct gebruiken binnen de eigen organisatie, onderneming, communicatie, marketing, publicaties en normale bedrijfsvoering.
74. Bronbestanden van specifiek voor opdrachtgever gemaakte eindproducten zijn inbegrepen voor zover deze door Design by Sanne zelf zijn gemaakt, redelijkerwijs beschikbaar zijn en overdraagbaar zijn zonder inbreuk op rechten of licentievoorwaarden van derden. Voor applicaties en maatwerksoftware wordt in de klantovereenkomst vastgelegd of en welke broncode wordt geleverd en onder welke voorwaarden opdrachtgever of een derde het systeem zelfstandig mag voortzetten. Het gebruiksrecht uit bepalingen 72 en 73 blijft gelden.
75. Onder de inbegrepen bronbestanden vallen niet: interne werkwijzen, knowhow, herbruikbare softwarecomponenten, de broncode van een gedeeld platform, niet-overdraagbare templates, betaalde lettertypes, softwarelicenties, plug-ins, externe templates, stockmateriaal, wachtwoorden van Design by Sanne, AI-prompts, interne projectnotities of bestanden waarop rechten van derden rusten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

76. Indien opdrachtgever bronbestanden aanpast of door derden laat aanpassen, is Design by Sanne niet aansprakelijk voor gevolgen van die wijzigingen.
77. Het is opdrachtgever niet toegestaan ontwerpen, templates, bestanden of digitale oplossingen door te verkopen, te sublicentieren of commercieel te exploiteren buiten het overeengekomen gebruik, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13. Portfolio en publiciteit

78. Design by Sanne mag het gemaakte werk, de naam en het logo van opdrachtgever gebruiken voor portfolio, website, social media, presentaties en acquisitie, tenzij opdrachtgever vooraf schriftelijk aangeeft dat dit niet is toegestaan of tenzij sprake is van vertrouwelijke informatie.
79. Design by Sanne houdt bij portfolio-gebruik rekening met vertrouwelijkheid, nog niet gepubliceerde informatie en redelijke belangen van opdrachtgever.
80. Opdrachtgever kan Design by Sanne verzoeken bepaald werk niet openbaar te tonen. Design by Sanne zal een redelijk en gemotiveerd verzoek respecteren.

14. Aangeleverde materialen en rechten van derden

81. Opdrachtgever garandeert dat hij bevoegd is om alle aangeleverde materialen, teksten, beelden, logo's, data, documenten, huisstijlbestanden en andere content aan Design by Sanne te verstrekken en te laten gebruiken.
82. Opdrachtgever vrijwaart Design by Sanne tegen aanspraken van derden wegens inbreukmakende of anderszins onrechtmatige, door opdrachtgever aangeleverde materialen, instructies of content, voor zover de oorzaak aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Deze vrijwaring geldt niet voor zover de aanspraak voortvloeit uit een aan Design by Sanne toerekenbare tekortkoming.
83. Indien Design by Sanne gebruikmaakt van materiaal, software, lettertypes, plug-ins, templates of diensten van derden, gelden daarop de voorwaarden en licenties van die derde partijen.
84. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor naleving van licenties en gebruiksvoorwaarden van derden nadat bestanden of resultaten zijn opgeleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15. Vertrouwelijkheid

85. Partijen behandelen vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht ontvangen vertrouwelijk.
86. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk wanneer deze als zodanig is aangeduid of wanneer uit de aard van de informatie redelijkerwijs blijkt dat deze vertrouwelijk is.
87. Design by Sanne mag vertrouwelijke informatie delen met hulppersonen, softwareleveranciers of derde partijen voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de opdracht, met passende waarborgen voor vertrouwelijkheid en beveiliging en met inachtneming van toepasselijke verwerkersafspraken. Voor generatieve AI gelden daarnaast de beperkingen van hoofdstuk 16.
88. De vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die openbaar is, rechtmatig van derden is verkregen, zelfstandig is ontwikkeld of op grond van wet- of regelgeving moet worden verstrekt.

16. Gebruik van software, online tools en AI

89. Design by Sanne mag bij de uitvoering van werkzaamheden gebruikmaken van software, online tools, platformen en AI-tools, waaronder bijvoorbeeld Adobe, Huddle, MailBlue, Plug & Pay, Tellow, ChatGPT, Claude, Microsoft en vergelijkbare diensten.
90. Deze tools kunnen worden gebruikt voor onder meer ontwerp, tekst, structuur, administratie, analyse, automatisering, documentverwerking, conceptontwikkeling, technische ondersteuning en kwaliteitscontrole.
91. Opdrachtgever begrijpt dat externe tools en platformen eigen voorwaarden, beschikbaarheid, instellingen, beveiliging en beperkingen hebben. Voor aansprakelijkheid bij storingen, wijzigingen, beperkingen of fouten van derden geldt hoofdstuk 19. De eigen verantwoordelijkheid van Design by Sanne voor zorgvuldige selectie, inrichting en uitvoering van overeengekomen werkzaamheden blijft daarbij van toepassing.

92. Design by Sanne gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Opdrachtgever maakt bijzondere gevoeligheid en relevante beperkingen tijdig kenbaar. Het ontbreken van een dergelijke aanduiding neemt de vertrouwelijkheid die uit de aard van de informatie volgt en de eigen wettelijke verplichtingen van Design by Sanne niet weg.
93. Design by Sanne voert geen herleidbare bijzondere persoonsgegevens of zeer gevoelige bedrijfsinformatie in generatieve AI-tools in. Afwijking is uitsluitend mogelijk na specifieke schriftelijke afspraken en voorafgaande beoordeling van de toepasselijke eisen aan rechtmatigheid, vertrouwelijkheid, beveiliging, leveranciers en eventuele doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte. Akkoord van opdrachtgever of noodzakelijkheid voor de opdracht is op zichzelf onvoldoende. Werkelijk anonieme informatie kan worden gebruikt als herleiding tot personen redelijkerwijs is uitgesloten en geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt prijsgegeven; pseudonimisering is geen anonimisering.
94. AI-output kan onjuistheden, onvolledigheden of ongewenste formuleringen bevatten. Design by Sanne controleert AI-resultaten op een wijze die past bij de aard, het risico en de overeengekomen scope van de werkzaamheden. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor inhoudelijke keuzes en definitieve goedkeuring van teksten, ontwerpen, documenten en publicaties. Die goedkeuring neemt de eigen zorgplicht van Design by Sanne niet weg. AI als hulpmiddel bij de uitvoering is te onderscheiden van AI-functionaliteit die aan opdrachtgever wordt geleverd; voor geleverde AI-functionaliteit worden doel, beperkingen, menselijke controle en toepasselijke informatieverplichtingen specifiek vastgelegd in de klantovereenkomst.

17. Privacy en AVG

95. Partijen zijn ieder verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke privacywetgeving voor zover die op hun eigen rol en activiteiten van toepassing is. De contractuele taakverdeling beperkt niet de rechtstreeks op Design by Sanne of opdrachtgever rustende wettelijke verplichtingen, waaronder passende beveiliging en medewerking bij incidenten.
96. Indien Design by Sanne als verwerker persoonsgegevens namens opdrachtgever verwerkt, leggen partijen vóór aanvang daarvan de wettelijk verplichte afspraken vast in een verwerkersovereenkomst of een herkenbare verwerkersmodule binnen de klantovereenkomst. Daarin worden de concrete verwerkingen, beveiligingsmaatregelen, subverwerkers, bijstand, controle en teruggave of verwijdering geregeld. Deze algemene voorwaarden vervangen die concrete afspraken niet.
97. Opdrachtgever verstrekt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht en zorgt dat hij deze gegevens rechtmatig aan Design by Sanne mag verstrekken.
98. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor privacyverklaringen, cookiebeleid, toestemmingen, e-mailmarketingregels, verwerkersovereenkomsten met derden en overige privacydocumentatie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk onderdeel is van de opdracht.
99. Design by Sanne geeft geen juridisch privacyadvies en garandeert niet dat een website, formulier, dashboard, e-mailflow of publicatie volledig voldoet aan alle privacy- of compliance-eisen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met inschakeling van passende expertise.

18. Klachten en herstel

100. Klachten over bij een redelijke controle zichtbare gebreken in algemene werkzaamheden dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk en concreet te worden gemeld. Voor redelijkerwijs verborgen gebreken geldt bepaling 102.
101. Klachten over bij een redelijke controle zichtbare gebreken in digitale werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk en concreet te worden gemeld. Voor redelijkerwijs verborgen gebreken geldt bepaling 102.
102. Een klacht bevat een duidelijke omschrijving van het gestelde gebrek, zo mogelijk met voorbeelden, screenshots, bestandsnamen of andere relevante informatie. Een gebrek dat opdrachtgever redelijkerwijs niet binnen de controletermijn kon ontdekken, wordt binnen redelijke tijd na ontdekking, of nadat ontdekking redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en concreet gemeld. Goedkeuring of ingebruikname sluit een dergelijke klacht niet uit. Dit schept geen onbeperkte herstelgarantie en laat toepasselijke wettelijke klacht- en verjaringstermijnen onverlet.

103. Design by Sanne krijgt altijd eerst een redelijke mogelijkheid om een aantoonbaar gebrek te onderzoeken en, indien nodig, te herstellen.
104. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij Design by Sanne schriftelijk anders bevestigt of voor zover dwingend recht anders bepaalt.
105. Indien opdrachtgever of een derde wijzigingen heeft aangebracht aan het geleverde werk, vervalt iedere aanspraak op herstel voor zover het gebrek verband houdt met die wijzigingen.

19. Aansprakelijkheid algemeen

106. Design by Sanne is alleen aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming van Design by Sanne in de uitvoering van de opdracht, met inachtneming van dit hoofdstuk. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden, voor zover wettelijk toegestaan, ook voor aanspraken uit onrechtmatige daad die samenhangen met de uitvoering van dezelfde opdracht. Samenhangende gebeurtenissen met dezelfde oorzaak gelden voor de toepassing van de limiet als één incident; de eerste schadeveroorzakende gebeurtenis is bepalend. De toepasselijke limiet geldt voor alle aanspraken uit dat incident gezamenlijk, ongeacht hun rechtsgrond.
107. De aansprakelijkheid van Design by Sanne is, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de betreffende opdracht aan opdrachtgever is gefactureerd en door opdrachtgever is betaald, exclusief btw.
108. Bij doorlopende opdrachten is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in de drie maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende incident voor de betreffende werkzaamheden is gefactureerd en betaald, exclusief btw.
109. Design by Sanne is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, gemiste leads of gemiste verkopen. Hetzelfde geldt voor door opdrachtgever verschuldigde boetes en aanspraken van derden, voor zover uitsluiting wettelijk is toegestaan en behoudens specifiek overeengekomen afwijkingen. Redelijke kosten om gegevens te herstellen of een beveiligingsincident te beperken worden niet uitsluitend wegens hun aard als indirecte schade uitgesloten: daarvoor gelden de overeengekomen verantwoordelijkheden, toerekenbaarheid en de limieten van dit hoofdstuk.
110. Voor zover schade het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie, te late feedback, wijzigingen of onjuist gebruik door opdrachtgever, of van het niet uitvoeren van aan opdrachtgever toegewezen back-ups of andere taken, komt die schade niet voor rekening van Design by Sanne. Een storing of tekortkoming van een externe leverancier sluit aansprakelijkheid niet zonder meer uit. Onderscheid wordt gemaakt tussen oorzaken buiten de verantwoordelijkheid van Design by Sanne en eigen toerekenbare fouten bij selectie, inrichting of overeengekomen beheer. Wettelijke verantwoordelijkheid voor ingeschakelde hulppersonen of subverwerkers en specifiek overeengekomen verplichtingen blijven van toepassing, met inachtneming van de rechtsgeldige beperkingen uit dit hoofdstuk.
111. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Design by Sanne en gelden niet voor zover beperking wettelijk niet is toegestaan. Contractuele beperkingen tussen partijen beperken geen wettelijke rechten van betrokkenen onder de AVG en geen bevoegdheden van toezichthouders. Een eventuele onderlinge draagplicht of regres wordt afzonderlijk beoordeeld binnen de grenzen van de wet en de overeengekomen verwerkersafspraken.
112. Voor consumenten gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen alleen voor zover zij niet in strijd zijn met dwingend consumentenrecht.

20. Vrijwaring

113. Opdrachtgever vrijwaart Design by Sanne tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit onrechtmatige of onbevoegde aanlevering van informatie, materialen, data, instructies of content door opdrachtgever, of uit ander aan opdrachtgever toerekenbaar onrechtmatig gebruik van het eindproduct. Deze vrijwaring geldt niet voor zover de aanspraak voortvloeit uit een aan Design by Sanne toerekenbare tekortkoming en beperkt geen dwingende wettelijke rechten van derden.

114. De vrijwaring geldt ook voor aanspraken die het gevolg zijn van aan opdrachtgever toerekenbare wijzigingen, gebruik buiten het afgesproken doel of het ontbreken van door opdrachtgever te verzorgen controles, toestemmingen of licenties. Design by Sanne meldt een aanspraak tijdig en geeft opdrachtgever een redelijke mogelijkheid om, in overleg, aan de verdediging en schadebeperking bij te dragen. Erkenning of schikking ten laste van opdrachtgever vindt niet zonder diens voorafgaande schriftelijke instemming plaats.
115. Voor consumenten geldt deze vrijwaring alleen voor zover wettelijk toegestaan.

21. Overmacht

116. Design by Sanne is niet gehouden tot nakoming indien sprake is van overmacht.
117. Onder overmacht kunnen onder meer vallen: ziekte, storingen in internet of energievoorziening, storingen bij software of platformen van derden, overheidsmaatregelen, cyberincidenten, verlies van toegang buiten schuld van Design by Sanne, stakingen, brand, diefstal en technische storingen. Deze omstandigheden gelden uitsluitend als overmacht voor zover de daaruit voortvloeiende tekortkoming niet aan Design by Sanne kan worden toegerekend op grond van wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen. Een eigen tekortkoming in overeengekomen beveiliging, inrichting of beheer wordt niet door de enkele aanwezigheid van een externe storing of cyberincident overmacht.
118. Bij overmacht worden verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt. Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of onredelijk lang wordt vertraagd, mogen partijen de opdracht geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder recht op schadevergoeding, met behoud van betaling voor reeds uitgevoerde werkzaamheden.

22. Bestanden, archief en bewaartermijn

119. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van opgeleverde bestanden, bronbestanden, inloggegevens, publicaties, documenten en back-ups, tenzij hierover in de klantovereenkomst andere taken zijn toegewezen. De eigen wettelijke verplichtingen van Design by Sanne en de toepasselijke verwerkersafspraken blijven gelden.
120. Voor gewone projectarchivering kan Design by Sanne projectbestanden tot 6 maanden na oplevering bewaren, maar zij is daartoe niet verplicht en geeft geen garantie dat bestanden daarna beschikbaar blijven. Deze bepaling geldt niet voor gegevens of bestanden die Design by Sanne op grond van een lopende hosting-, beheer- of verwerkersafspraak moet bewaren, beschikbaar houden, teruggeven of verwijderen.
121. Design by Sanne mag gewone projectbestanden, concepten, bronbestanden en communicatie verwijderen voor zover geen overeengekomen overdracht, bewaartermijn, verwerkersafspraak of wettelijke verplichting zich daartegen verzet. Voor persoonsgegevens die namens opdrachtgever worden verwerkt, gelden de overeengekomen instructies en wettelijke regels over teruggave, verwijdering en eventuele bewaring van kopieën.
122. Indien opdrachtgever na oplevering opnieuw bestanden of werkzaamheden opvraagt, kan Design by Sanne daarvoor redelijke kosten in rekening brengen.

23. Toepasselijk recht en geschillen

123. Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van Design by Sanne is Nederlands recht van toepassing.
124. Partijen proberen geschillen eerst in goed overleg op te lossen.
125. Indien opdrachtgever een zakelijke opdrachtgever is, is voor zover wettelijk toegestaan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
126. Indien opdrachtgever een consument is, geldt de wettelijk bevoegde rechter.

Deel B - Aanvullende bepalingen voor digitale werkzaamheden

Deel B is uitsluitend aanvullend van toepassing wanneer de opdracht geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op websites, dashboards, formulieren, applicaties, digitale publicaties, automatiseringen, koppelingen, online tools of vergelijkbare digitale werkzaamheden.

24. Toepassing van Deel B

127. De bepalingen in Deel B gelden aanvullend op Deel A bij digitale werkzaamheden.
128. Onder digitale werkzaamheden vallen onder meer het bouwen, vormgeven, aanpassen, inrichten, configureren, publiceren of ondersteunen van websites, dashboards, formulieren, digitale publicaties, applicaties, automatiseringen, koppelingen, online tools en platformen.
129. Specifieke afspraken over digitale werkzaamheden in de klantovereenkomst, offerte, opdrachtbevestiging of schriftelijke aanvulling gaan voor op deze aanvullende bepalingen. De rangorde uit bepaling 14 is van toepassing.
130. Voor zover Deel B afwijkt van Deel A, geldt Deel B uitsluitend voor het digitale deel van de opdracht.

25. Aard van digitale werkzaamheden

131. Digitale werkzaamheden van Design by Sanne kunnen bestaan uit ontwerp, vormgeving, inrichting, configuratie, contentverwerking, praktische implementatie, low-code/no-code werkzaamheden, dashboardinrichting, publicatieondersteuning, softwareontwikkeling en het leveren of beheren van applicaties en digitale diensten. Welke werkzaamheden daadwerkelijk zijn inbegrepen, volgt uit de schriftelijk overeengekomen scope.
132. Design by Sanne garandeert niet dat websites, dashboards, formulieren, applicaties, automatiseringen of digitale publicaties onder alle omstandigheden foutloos, ononderbroken, volledig veilig, compatibel, snel, vindbaar, winstgevend of geschikt voor ieder denkbaar gebruik zijn.
133. Design by Sanne geeft geen garantie op omzet, conversie, zoekmachinepositie, bezoekersaantallen, leads, e-maildeliverability, systeemperformance, platformacceptatie of commerciële resultaten.
134. Maatwerksoftware, complexe programmeerwerkzaamheden, hosting en technisch beheer worden uitgevoerd voor zover deze schriftelijk onderdeel zijn van de opdracht. Specialistische diensten zoals penetratietests, juridische compliancebeoordeling, privacyadvies, beveiligingsaudits en SEO-specialisme vallen alleen onder de opdracht indien uitdrukkelijk overeengekomen. Dit beperkt niet de eigen zorgplicht en wettelijke verplichtingen van Design by Sanne bij de afgesproken dienstverlening.

26. Scope en technische beperkingen

135. De functionaliteiten, pagina's, dashboards, formulieren, koppelingen, automatiseringen en onderdelen die worden geleverd, worden bepaald door de offerte, opdrachtbevestiging of schriftelijke scope.
136. Alles wat niet uitdrukkelijk in de scope is opgenomen, valt buiten de opdracht en kan als meerwerk worden aangemerkt.
137. Bestaande websites, systemen, platformen, plug-ins, databases, accounts of koppelingen kunnen beperkingen bevatten die vooraf niet zichtbaar zijn. Indien hierdoor extra werkzaamheden nodig zijn, geldt dit als meerwerk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
138. Technische mogelijkheden kunnen afhankelijk zijn van derde partijen, licenties, toegangsrechten, platforminstellingen, API-beperkingen, datakwaliteit, hosting en beschikbare documentatie.
139. Indien een gewenste oplossing technisch of praktisch niet haalbaar blijkt binnen de overeengekomen scope, overleggen partijen over aanpassing van scope, planning of prijs.

27. Accounts, toegang en inloggegevens

140. Accounts, domeinen, hosting, licenties en platformabonnementen staan bij voorkeur op naam van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

141. Opdrachtgever verstrekt tijdig de noodzakelijke toegang tot systemen, accounts, bestanden, domeinen, hosting, dashboards, tools en andere omgevingen.
142. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij bevoegd is om Design by Sanne toegang te geven tot de betreffende systemen en gegevens.
143. De klantovereenkomst bepaalt wie verantwoordelijk is voor beheer, beveiliging, bewaartermijnen, rechtenstructuur en intrekking van toegangen. Voor zover deze taken niet aan Design by Sanne zijn opgedragen en tot de invloedssfeer van opdrachtgever behoren, blijven zij bij opdrachtgever. Design by Sanne blijft verantwoordelijk voor haar eigen toegangen, overeengekomen taken en wettelijke verplichtingen.
144. Design by Sanne is niet aansprakelijk voor onbevoegde toegang, verlies van toegang, wachtwoordmisbruik of beveiligingsincidenten die ontstaan buiten schuld van Design by Sanne.

28. Hosting, domeinen, licenties en externe platformen

145. Hosting, domeinbeheer, plug-ins, thema's, softwarelicenties, templates, betaalproviders, e-mailmarketingtools, databaseopslag, platformabonnementen en externe diensten zijn niet inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
146. Kosten voor externe diensten, licenties, abonnementen, hosting, domeinen, plug-ins, thema's en betaalde tools komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
147. Externe diensten kunnen worden getroffen door storingen, prijswijzigingen, beleidswijzigingen, beveiligingsincidenten, beperkingen, beëindiging of fouten. De gevolgen daarvan voor de dienstverlening worden beoordeeld volgens de klantovereenkomst en hoofdstuk 19. Het gebruik van een externe leverancier heft de eigen overeengekomen of wettelijke verplichtingen van Design by Sanne niet op.
148. Wanneer Design by Sanne uitsluitend ondersteunt bij het instellen van accounts of diensten die opdrachtgever zelf afneemt, blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor die contracten en de daarbij behorende taken. Wanneer Design by Sanne hosting, opslag of een applicatie als onderdeel van haar eigen dienst levert, bepaalt de klantovereenkomst welke beheer-, continuïteits- en overdrachtstaken bij Design by Sanne en welke bij opdrachtgever liggen. Een gedeeld platform of gedeelde infrastructuur hoeft niet op naam van opdrachtgever te staan.

29. Testen, acceptatie en livegang

149. Bij digitale werkzaamheden zijn, tenzij anders vermeld, twee correctie- of testrondes inbegrepen.
150. Opdrachtgever test en controleert vóór livegang of ingebruikname onder meer teksten, beelden, links, formulieren, betalingen, e-mailflows, dashboarddata, automatiseringen, koppelingen, mobiele weergave en relevante functionaliteiten.
151. Livegang of ingebruikname vindt bij voorkeur pas plaats na schriftelijk akkoord van opdrachtgever.
152. Indien opdrachtgever het digitale resultaat zelf live zet, in gebruik neemt, publiceert of door derden laat gebruiken, geldt dit als goedkeuring, tenzij opdrachtgever gelijktijdig schriftelijk concrete gebreken meldt. De regeling voor redelijkerwijs verborgen gebreken in hoofdstuk 18 blijft van toepassing.
153. Fouten die binnen 14 dagen na digitale oplevering concreet worden gemeld en aantoonbaar binnen de overeengekomen scope door Design by Sanne zijn veroorzaakt, worden binnen een redelijke termijn hersteld. Dit geldt ook voor redelijkerwijs verborgen gebreken die volgens hoofdstuk 18 tijdig worden gemeld en voor rekening van Design by Sanne komen.
154. Nieuwe wensen, gewijzigde inzichten, extra functionaliteiten, ontwerpwijzigingen of aanpassingen na goedkeuring of livegang gelden als meerwerk.

30. Onderhoud, updates en beheer

155. Onderhoud, updates, monitoring, beheer, beveiligingsupdates, contentbeheer, support, optimalisatie, spamcontrole, performancecontrole en periodieke controles zijn inbegrepen voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. De klantovereenkomst of het toepasselijke dienstprofiel bepaalt de omvang, taakverdeling en eventuele bereikbaarheid. Het ontbreken van een onderhoudsafspraak beperkt niet de rechtstreeks op Design by Sanne rustende wettelijke verplichtingen.
156. Zonder onderhoudsafspraak is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van websites, plug-ins, thema's, platformen, licenties, dashboards, koppelingen en content.
157. Wijzigingen in software, hosting, plug-ins, platformen, API's, browsers, apparaten of regelgeving kunnen invloed hebben op werking of weergave van digitale resultaten. Herstel of aanpassing daarvan geldt als meerwerk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
158. Design by Sanne biedt geen 24/7 support, monitoring of storingsdienst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

31. Back-ups, beveiliging en beschikbaarheid

159. De klantovereenkomst of het toepasselijke dienstprofiel bepaalt wie back-ups maakt en bewaart, wat deze omvatten en welke afspraken over herstel gelden. Zonder aanvullende afspraak verzorgt opdrachtgever de back-ups van de onderdelen die onder zijn beheer vallen. Eigen wettelijke beveiligings- en herstelverplichtingen van Design by Sanne blijven van toepassing.
160. Design by Sanne garandeert niet dat digitale resultaten volledig beveiligd zijn tegen hacks, datalekken, malware, spam, storingen, misbruik of ongeautoriseerde toegang. Design by Sanne treft wel de passende technische en organisatorische maatregelen die voor haar rol wettelijk verplicht zijn en voert de specifiek overeengekomen beveiligingstaken uit.
161. Specialistische beveiligingsaudits, penetratietests, aanvullende security-inrichting, aanvullende incidentrespons en compliancecontroles zijn alleen inbegrepen als dit schriftelijk is overeengekomen. Dit sluit de wettelijk vereiste passende beveiliging, melding aan opdrachtgever en medewerking bij een datalek of ander incident niet uit. De praktische taakverdeling wordt vastgelegd in de klantovereenkomst en toepasselijke verwerkersafspraken.
162. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor sterk wachtwoordgebruik, tweestapsverificatie, toegangsbeheer, intrekken van oude rechten en veilig omgaan met inloggegevens.
163. Voor aansprakelijkheid bij dataverlies, beschikbaarheidsproblemen en beveiligingsincidenten gelden hoofdstuk 19 en de specifiek overeengekomen taakverdeling. Een verband met hosting, een platform, een externe leverancier of ontbrekende back-up sluit aansprakelijkheid voor een eigen toerekenbare tekortkoming van Design by Sanne niet zonder meer uit.

32. Koppelingen en externe diensten

164. Koppelingen met externe diensten, zoals e-mailmarketing, betaaloplossingen, dashboards, boekhoudsoftware, CRM-systemen, formulieren, automatiseringstools en online platformen, zijn afhankelijk van de werking en voorwaarden van die externe diensten.
165. Voorbeelden van externe diensten zijn onder meer MailBlue, Plug & Pay, Huddle, Microsoft, Tellow, Adobe, ChatGPT, Claude en vergelijkbare diensten.
166. Wanneer een koppeling niet functioneert door wijzigingen in API's, toegangsrechten, abonnementen, limieten, platforminstellingen, datavelden, tarieven, storingen of beleid van derden, worden de gevolgen beoordeeld volgens de overeengekomen scope en hoofdstuk 19. Een eigen toerekenbare fout van Design by Sanne bij inrichting of afgesproken beheer wordt daarvan onderscheiden.
167. Indien een koppeling na oplevering niet meer werkt door wijzigingen bij opdrachtgever of derde partijen, geldt onderzoek, herstel of herinrichting als meerwerk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

33. Dashboards, data en rapportages

168. Dashboards en rapportages zijn afhankelijk van de juistheid, volledigheid, actualiteit en beschikbaarheid van data, bronnen, koppelingen, filters, instellingen en externe systemen.
169. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van aangeleverde data en databronnen.
170. Design by Sanne garandeert niet dat dashboarddata te allen tijde volledig, actueel, foutloos of geschikt voor besluitvorming is.
171. Opdrachtgever dient dashboardresultaten, rapportages en analyses altijd zelf te controleren voordat daarop zakelijke, financiële, juridische, operationele of andere belangrijke beslissingen worden gebaseerd.
172. Dashboards, rapportages en visuele overzichten van Design by Sanne vormen geen financieel, boekhoudkundig, juridisch, strategisch of ander specialistisch advies, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

34. Formulieren, publicaties en online content

173. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van teksten, prijzen, voorwaarden, afbeeldingen, links, formulieren, foutmeldingen, bevestigingsmails, downloads, juridische teksten en andere online content.
174. Design by Sanne controleert content niet op juridische, fiscale, privacyrechtelijke, medische, financiële of branchespecifieke juistheid, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
175. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van regels rond e-mailmarketing, opt-ins, cookies, privacyverklaringen, algemene voorwaarden, disclaimers, retourinformatie, consumentenrechten en toegankelijkheid, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
176. Opdrachtgever beslist over publicatie of livegang en controleert de inhoud vóór goedkeuring of ingebruikname. Goedkeuring of ingebruikname neemt de eigen zorgplicht, herstelverplichtingen en wettelijke verplichtingen van Design by Sanne niet weg. Voor aansprakelijkheid geldt hoofdstuk 19.

35. Automatiseringen en workflows

177. Automatiseringen en workflows zijn afhankelijk van correcte instellingen, beschikbare data, toegangsrechten, externe platformen, API's, abonnementen, limieten en technische beschikbaarheid.
178. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het testen van automatiseringen en voor het controleren of belangrijke processen daadwerkelijk correct worden uitgevoerd.
179. Voor bedrijfskritische processen moet opdrachtgever zelf zorgen voor controlemechanismen, back-ups, handmatige alternatieven of monitoring, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
180. Voor aansprakelijkheid bij gemiste e-mails, gemiste leads, gemiste bestellingen, foutieve notificaties, vertraagde workflows en andere gevolgen van automatiseringen geldt hoofdstuk 19. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen externe oorzaken, taken van opdrachtgever en eigen toerekenbare fouten van Design by Sanne bij inrichting of overeengekomen beheer.

36. Bugs, storingen en herstelwerk

181. Een bug of storing wordt kosteloos hersteld voor zover deze voor rekening van Design by Sanne komt, een tekortkoming binnen de overeengekomen scope betreft en tijdig is gemeld volgens hoofdstuk 18. Redelijkerwijs verborgen gebreken vallen niet uitsluitend wegens het verstrijken van de controletermijn buiten deze regeling.
182. Fouten door latere wijzigingen, updates, hostingproblemen, platformwijzigingen, ontbrekende licenties, verlopen abonnementen, gewijzigde API's, dataproblemen, ontbrekende back-ups of verkeerd gebruik vallen niet onder kosteloos herstel voor zover de oorzaak buiten de overeengekomen of wettelijke verantwoordelijkheid van Design by Sanne ligt. Nieuwe wensen en uitbreidingen blijven meerwerk.
183. Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, afhankelijk van aard, urgentie, beschikbaarheid van informatie, toegang tot systemen en afhankelijkheid van derden.

184. Onderzoek naar storingen die niet door Design by Sanne zijn veroorzaakt kan als meerwerk worden gefactureerd.

37. Digitale compliance

185. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving rond privacy, cookies, e-mailmarketing, consumentenrechten, toegankelijkheid, auteursrechten, betaalprocessen, algemene voorwaarden, disclaimers en branchespecifieke verplichtingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
186. Design by Sanne kan praktisch ondersteunen bij het plaatsen of verwerken van teksten, instellingen, formulieren of meldingen, maar geeft daarmee geen juridisch advies en garandeert geen volledige compliance.
187. Opdrachtgever zorgt voor een passende grondslag en informatievoorziening voor de verwerkingen waarvoor hij verwerkingsverantwoordelijke is. Partijen leggen hun rollen, beveiligingstaken en de vereiste verwerkersafspraken vast volgens hoofdstuk 17. De verantwoordelijkheid van opdrachtgever neemt de eigen wettelijke verplichtingen van Design by Sanne als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke niet weg.
188. Indien specifieke compliance-eisen gelden, zoals WCAG/toegankelijkheid, branchevoorwaarden, privacy-audits of beveiligingsnormen, moeten deze vooraf schriftelijk als eis worden opgenomen in de opdracht.

38. Aanvullende aansprakelijkheid bij digitale werkzaamheden

189. Voor schade bij digitale werkzaamheden, waaronder downtime, dataverlies, beveiligingsincidenten, verminderde performance, fouten in externe systemen, mislukte betalingen, mislukte e-mailverzending, platformwijzigingen en API-wijzigingen, geldt de samenhangende aansprakelijkheidsregeling van hoofdstuk 19. Er geldt geen afzonderlijke, verdergaande uitsluiting uitsluitend omdat de schade een digitale dienst of externe leverancier betreft.
190. De aansprakelijkheidsbeperkingen, uitzonderingen en regeling voor samenhangende aanspraken uit hoofdstuk 19 gelden ook voor digitale werkzaamheden. Eventuele specifieke afwijkingen worden schriftelijk overeengekomen met inachtneming van bepaling 14 en dwingend recht.
191. Opdrachtgever verzorgt inhoudelijke controle, goedkeuring en testgebruik en voert de aan hem toegewezen taken voor beheer, onderhoud, beveiliging, back-ups en naleving van wet- en regelgeving uit. De klantovereenkomst, het dienstprofiel en de verwerkersafspraken bepalen de concrete taakverdeling. De eigen overeengekomen en wettelijke verplichtingen van Design by Sanne blijven van toepassing.

Slotverklaring

Deze versie van de algemene voorwaarden van Design by Sanne heeft als versiedatum en ingangsdatum 16 oktober 2026.

Design by Sanne stelt deze voorwaarden vóór of bij het sluiten van nieuwe opdrachten aan opdrachtgever beschikbaar, bijvoorbeeld als bijlage bij de offerte of opdrachtbevestiging. Deze versie vervangt bij bestaande overeenkomsten niet automatisch de eerder overeengekomen voorwaarden; daarvoor is een toepasselijke contractuele grondslag of nadere afspraak nodig.

Versie: 16 oktober 2026
Ingangsdatum: 16 oktober 2026
Design by Sanne - KvK 70665192